

Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção da sua prova.

PROVA OBJETIVA

DIREITO CONSTITUCIONAL — ART. 5º DA CF/88 (DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS)

QUESTAO 1



Acerca do sigilo das comunicações (art. 5º, XII), assinale a opção correta.

- (A) É absoluto o sigilo das comunicações telefônicas, não se admitindo exceção a essa garantia constitucional.
- (B) A interceptação telefônica pode ser determinada diretamente pela autoridade policial no curso da investigação.
- (C) O sigilo das comunicações telefônicas pode ser afastado por ordem de comissão parlamentar de inquérito municipal.
- (D) A interceptação das comunicações telefônicas é admitida para instruir processo de natureza estritamente civil.
- (E) A interceptação telefônica é admitida por ordem judicial, na forma da lei, para fins de investigação criminal.

QUESTAO 2



A respeito da escusa de consciência (art. 5º, VIII), assinale a opção correta.

- (A) A crença religiosa autoriza, em qualquer hipótese, o descumprimento de obrigação legal imposta a todos.
- (B) A privação de direitos por motivo de convicção política é vedada de forma absoluta, sem qualquer exceção.
- (C) A escusa de consciência aplica-se somente às obrigações relacionadas ao serviço militar obrigatório.
- (D) Haverá privação de direitos se o indivíduo, escusando-se de obrigação legal, recusar a prestação alternativa fixada em lei.
- (E) Não se admite, em nenhum caso, a fixação de prestação alternativa à obrigação legal que tenha sido recusada.

QUESTAO 3



Acerca do direito de reunião (art. 5º, XVI), assinale a opção correta.

- (A) A reunião em locais abertos ao público depende de prévia autorização da autoridade competente.
- (B) É permitida a reunião armada, desde que realizada de forma pacífica e em local aberto ao público.
- (C) A reunião pacífica, sem armas, em local aberto ao público, independe de autorização, exigido apenas aviso prévio.
- (D) É vedada toda e qualquer reunião realizada em locais abertos ao público sem a devida fiscalização estatal.
- (E) Exige-se autorização judicial para a realização de qualquer reunião, seja em local público, seja em local privado.

QUESTAO 4



A respeito do princípio da pessoalidade da pena (art. 5º, XLV), assinale a opção correta.

- (A) A pena privativa de liberdade pode passar da pessoa do

condenado aos seus sucessores legítimos.

- (B) A obrigação de reparar o dano pode ser estendida aos sucessores, até o limite do patrimônio transferido.
- (C) A decretação do perdimento de bens não pode, em nenhuma hipótese, atingir os sucessores do condenado.
- (D) A obrigação de reparar o dano jamais poderá atingir os sucessores, ainda que dentro da herança recebida.
- (E) A pena privativa de liberdade pode ser cumprida pelos sucessores do condenado já falecido, conforme a lei.

QUESTAO 5



Quanto à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI), assinale a opção correta.

- (A) Durante o dia, a casa pode ser invadida por determinação judicial, na forma estabelecida em lei.
- (B) Em caso de flagrante delito, a casa só pode ser invadida durante o período diurno, jamais à noite.
- (C) O ingresso para prestar socorro depende sempre de prévia autorização judicial, ainda que durante o dia.
- (D) A determinação judicial autoriza o ingresso no domicílio a qualquer hora do dia ou da noite, indistintamente.
- (E) Em caso de desastre, o ingresso no domicílio exige o consentimento expresso do morador, mesmo se ausente.

QUESTAO 6



Acerca dos destinatários dos direitos previstos no art. 5º, caput, da Constituição Federal, assinale a opção correta.

- (A) Os direitos do art. 5º são assegurados exclusivamente aos brasileiros natos, em razão da soberania nacional.
- (B) Os estrangeiros, ainda que apenas de passagem pelo território, equiparam-se em tudo aos residentes no País.
- (C) Asseguram-se os direitos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, sem distinção de qualquer natureza.
- (D) A igualdade prevista no caput refere-se à igualdade de resultados sociais entre todos os habitantes do País.
- (E) Os brasileiros naturalizados não são alcançados pela garantia de inviolabilidade do direito à vida e à liberdade.

QUESTAO 7



Considerando o princípio da legalidade (art. 5º, II), assinale a opção correta.

- (A) O particular pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de decreto do Poder Executivo.
- (B) A obrigação imposta ao particular pode decorrer de portaria editada por autoridade administrativa competente.
- (C) Os atos administrativos normativos têm força para criar obrigações novas aos particulares, independentemente de lei.
- (D) A Administração, em razão de sua supremacia, pode impor

deveres ao particular sem fundamento em lei formal.

- (E) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

QUESTAO 8

A respeito da liberdade de manifestação do pensamento (art. 5º, IV), assinale a opção correta.

- (A) A livre manifestação do pensamento é absoluta e afasta qualquer responsabilização posterior do seu autor.
- (B) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
- (C) O anonimato é assegurado sempre que se mostrar necessário à proteção da fonte de informação jornalística.
- (D) A manifestação do pensamento depende de prévio licenciamento do órgão público de comunicação social competente.
- (E) A vedação ao anonimato aplica-se apenas às manifestações veiculadas em meios de comunicação impressos.

QUESTAO 9

Quanto ao direito de resposta (art. 5º, V), assinale a opção correta.

- (A) O ofendido deve optar entre o direito de resposta e a indenização, que não podem ser exercidos em conjunto.
- (B) A indenização cabível restringe-se ao dano material, excluído o dano moral ou à imagem do ofendido.
- (C) O direito de resposta independe de proporcionalidade em relação ao agravo efetivamente sofrido pelo ofendido.
- (D) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
- (E) A indenização por dano à imagem somente é devida quando inexistir a possibilidade do exercício do direito de resposta.

QUESTAO 10

A respeito da proteção à intimidade e à vida privada (art. 5º, X), assinale a opção correta.

- (A) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, assegurado o direito a indenização pelo dano.
- (B) A proteção constitucional alcança a honra e a imagem, mas não abrange a intimidade nem a vida privada da pessoa.
- (C) A violação da imagem da pessoa gera o direito de resposta, mas não enseja a indenização por dano material.
- (D) O direito à indenização pressupõe a ocorrência de dano material, sendo, para tanto, insuficiente o mero dano moral.
- (E) A inviolabilidade da vida privada cede diante de qualquer interesse jornalístico de informação ao público, sem ressalvas.

QUESTAO 11

Acerca do direito de petição e da obtenção de certidões (art. 5º, XXXIV), assinale a opção correta.

- (A) O direito de petição aos Poderes Públicos está condicionado ao pagamento de taxa de expediente administrativo.
- (B) São assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição e a obtenção de

certidões.

- (C) A obtenção de certidões para defesa de direitos depende de demonstração de interesse econômico do requerente.
- (D) O direito de petição é assegurado exclusivamente aos brasileiros natos e naturalizados, e não aos estrangeiros.
- (E) A obtenção de certidões pode ser cobrada quando o documento for solicitado em caráter de urgência pelo interessado.

QUESTAO 12

A respeito da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), assinale a opção correta.

- (A) A lei pode excluir da apreciação do Judiciário a ameaça a direito, desde que ainda não consumada a lesão.
- (B) O acesso ao Poder Judiciário pressupõe o prévio esgotamento das instâncias administrativas, como regra geral.
- (C) Somente a lesão efetiva a direito, e não a simples ameaça, pode ser submetida à apreciação do Poder Judiciário.
- (D) A apreciação judicial depende de prévia autorização do órgão administrativo de origem do ato que se impugna.
- (E) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

QUESTAO 13

Considerando a proteção à segurança jurídica (art. 5º, XXXVI), assinale a opção correta.

- (A) A lei nova pode atingir o direito adquirido quando houver relevante interesse público devidamente motivado.
- (B) A coisa julgada pode ser desconstituída por lei posterior que discipline de modo diverso a matéria já decidida.
- (C) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
- (D) O ato jurídico perfeito protege-se apenas contra a lei penal, e não contra alterações da legislação civil.
- (E) A proteção constitucional alcança a mera expectativa de direito, equiparada, para esse fim, ao direito adquirido.

QUESTAO 14

A respeito da aplicação da lei penal no tempo (art. 5º, XL), assinale a opção correta.

- (A) A lei penal não retroage em nenhuma hipótese, ainda que mais benéfica ao réu que já tenha sido condenado.
- (B) A lei penal mais severa retroage para alcançar fatos praticados antes da sua entrada em vigor, conforme a lei.
- (C) A retroatividade da lei penal benéfica depende de expressa previsão de retroação na própria lei nova editada.
- (D) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
- (E) A lei penal mais benéfica retroage apenas em favor do réu que ainda não tenha sido condenado em definitivo.

QUESTAO 15

Acerca do tratamento constitucional do racismo (art. 5º, XLII), assinale a opção correta.

- (A) A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

- (B) A prática do racismo constitui contravenção penal afiançável, sujeita à pena de detenção, nos termos da lei.
- (C) O crime de racismo é inafiançável, mas prescreve no prazo máximo de vinte anos, a exemplo dos demais crimes.
- (D) O crime de racismo admite fiança quando o réu for primário e de bons antecedentes, na forma prevista em lei.
- (E) A prática do racismo é punível com reclusão, sendo, contudo, suscetível de anistia e de graça posteriores.

QUESTAO 16

A respeito dos crimes equiparados a hediondos (art. 5º, XLIII), assinale a opção correta.

- (A) Os crimes hediondos e equiparados são inafiançáveis e imprescritíveis, tal como ocorre com o crime de racismo.
- (B) A tortura, o tráfico, o terrorismo e os hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou de anistia.
- (C) Os crimes equiparados a hediondos admitem fiança quando não resultarem em morte ou lesão grave à vítima.
- (D) O tráfico ilícito de entorpecentes é suscetível de anistia, embora seja insuscetível de graça e de indulto.
- (E) Os crimes hediondos são imprescritíveis, mas admitem a concessão de anistia após o cumprimento da pena.

QUESTAO 17

Acerca das penas vedadas pela Constituição (art. 5º, XLVII), assinale a opção correta.

- (A) É admitida a pena de caráter perpétuo para os crimes hediondos que resultem na morte da vítima.
- (B) São admitidas penas de trabalhos forçados nos estabelecimentos prisionais de segurança máxima do País.
- (C) A pena de banimento é admitida em caso de crime político praticado contra a ordem constitucional vigente.
- (D) A pena de morte é vedada de forma absoluta, não se admitindo qualquer exceção no ordenamento jurídico brasileiro.
- (E) Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nem penas de caráter perpétuo.

QUESTAO 18

A respeito da extradição (art. 5º, LI), assinale a opção correta.

- (A) O brasileiro nato pode ser extraditado em caso de comprovado envolvimento com o tráfico de entorpecentes.
- (B) O brasileiro naturalizado não pode ser extraditado em nenhuma hipótese, por ostentar nacionalidade brasileira.
- (C) O brasileiro naturalizado pode ser extraditado por crime comum praticado antes da naturalização.
- (D) O estrangeiro será extraditado ainda que o pedido se fundamente em crime político ou de opinião, conforme a lei.
- (E) O brasileiro nato pode ser extraditado desde que haja autorização expressa do Supremo Tribunal Federal.

QUESTAO 19

Acerca da presunção de inocência (art. 5º, LVII), assinale a opção correta.

- (A) A condenação proferida em primeira instância é suficiente

para a consideração da culpa definitiva do acusado.

- (B) A presunção de inocência cessa com a condenação confirmada em segunda instância pelo tribunal competente.
- (C) O acusado é considerado culpado a partir do recebimento da denúncia pelo juízo criminal competente.
- (D) Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
- (E) A presunção de inocência aplica-se apenas aos crimes punidos com pena de reclusão, e não de detenção.

QUESTAO 20

Assinale a opção que apresenta o remédio constitucional cabível quando a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de um direito ou liberdade constitucional (art. 5º, LXXI).

- (A) habeas corpus
- (B) mandado de injunção
- (C) habeas data
- (D) mandado de segurança
- (E) ação popular

GABARITO

Técnico Administrativo — Atividade de Direito Constitucional (Art. 5º) — Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes/DF)

DIREITO CONSTITUCIONAL — ART. 5º DA CF/88 (DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS)

01 E	02 D	03 C	04 B	05 A	06 C	07 E	08 B	09 D	10 A	11 B
12 E	13 C	14 D	15 A	16 B	17 E	18 C	19 D	20 B		